[부동산공법은 명작공법이 합격이다-이석규 교수 제공]

[도시·군계획시설부지의 매수청구제도]

매수청구대상	도시·군계획시설에 대한 도시·군관리계획의 결정의 고시일부터 10년 이내에 그 도시·군계획시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우(실시계획의 인가나 그에 상당하는 절차가 진행된 경우는 제외한다) 그 도시·군계획시설의 부지로 되어 있는 토지 중 지목이 대(垈)인 토지(그 토지에 있는 건축물 및 정착물을 포함한다)의 소유자		
매수의무자	원 칙	특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수	
	예 외	① 이 법에 따라 해당 도시·군계획시설사업의 시행자가 정하여진 경우에는 그 시행자 ② 이 법 또는 다른 법률에 따라 도시·군계획시설을 설치하거나 관리하여야 할 의무가 있는 자가 있으면 그 의무가 있는 자. 이 경우 도시·군계획시설을 설치하거나 관리하여야 할 의무가 있는 자가 서로 다른 경우에는 설치하여야 할 의무가 있는 자	
매수여부의 통지의무 등	① 매수의무자는 매수청구를 받은 날부터 6개월 이내에 매수 여부를 결정하여 토지소유자와 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(매수의무자가 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수인 경우는 제외한다)에게 알려야 한다. ② 매수하기로 결정한 토지는 매수 결정을 알린 날부터 2년 이내에 매수하여야 한다.		
매수대금의 지급	원칙 : 현금	매수대금은 현금으로 그 대금을 지급	
	예외 : 채권발행 (도시·군계획시설채권)	발행자	매수의무자가 지방자치단체인 경우에만 발행
		발행요건	① 토지소유자가 원하는 경우 ② 부재부동산소유자의 토지 또는 비업무용 토지로서 매수대금이 3천만원을 초과하는 경우 그 초과하는 금액에 대하여 지급하는 경우
		채권의 상환기간,이율 및 조례 적용	① 도시·군계획시설채권의 상환기간은 10년 이내 ② 이율은 채권 발행 당시 인가를 받은 은행 중 전국을 영업으로 하는 은행이 적용하는 1년 만기 정기예금금리의 평균 이상 ③ 구체적인 상환기간과 이율은 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정함
		지방재정법 적용 특례	도시·군계획시설채권의 발행절차 그 밖의 필요한 사항에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 지방재정법이 정함
매수가격·매수절차 등의 특례	매수청구된 토지의 매수가격·매수절차 등에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률의 규정을 준용		
규제의 완화	① 요건 : 매수청구를 한 토지의 소유자는 매수하지 아니하기로 결정한 경우 또는 매수 결정을 알린 날부터 2년이 지날 때까지 해당 토지를 매수하지 아니하는 경우 ② 허가대상 : ㉠ 단독주택으로서 3층 이하인 것 ㉡ 제1종 근린생활시설로서 3층 이하인 것 ㉢ 제2종 근린생활시설(단란주점·안마시술소, 노래연습장·다중생활시설은 제외)로서 3층 이하인 것 ㉣ 공작물		

[개발행위허가]

허가대상 행위	허가의 예외 사유
1 건축물의 건축 : 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물의 건축 2. 공작물의 설치 : 인공을 가하여 제작한 시설물(「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물을 제외한다)의 설치 3. 녹지지역·관리지역 또는 자연환경보전지역 안에서 건축물의 울타리 안(적법한 절차에 의하여 조성된 대지에 한한다)이 아닌 토지에 물건을 1월 이상 쌓아 놓는 행위 4. 토지의 형질변경 : 절토(땅깎기)·성토(흙쌓기)·정지(땅고르기)·포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위와 공유수면의 매립(조성이 끝난 농지에서 농작물 재배, 농지의 지력 증진 및 생산성 향상을 위한 객토나 정지작업, 양수·배수시설 설치를 위한 토지의 형질변경으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 경작을 위한 형질변경은 제외). ㉠ 인접토지의 관개·배수 및 농작업에 영향을 미치는 경우 ㉡ 재활용 골재, 사업장 폐토양, 무기성 오니 등 수질오염 또는 토질오염의 우려가 있는 토사 등을 사용하여 성토하는 경우. ㉢ 지목의 변경을 수반하는 경우(전·답 사이의 변경은 제외한다) ㉣ 옹벽 설치 또는 2미터 이상의 절토·성토가 수반되는 경우. 다만, 절토·성토에 대해서는 2미터 이내의 범위에서 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 도시·군계획조례로 따로 정할 수 있다. 5. 토석채취 : 흙·모래·자갈·바위 등의 토석을 채취하는 행위, 다만 토지의 형질변경을 목적으로 하는 것을 제외한다. 6. 토지분할(건축법 제57조의 규정에 의한 건축물이 있는 대지를 제외한다) ① 녹지지역·관리지역·농림지역 및 자연환경보전지역 안에서 관계법령에 의한 허가·인가 등을 받지 아니하고 행하는 토지의 분할 ② 건축법 제57조 제1항의 규정에 의한 분할제한면적 미만으로의 토지분할 ③ 관계법령에 의한 허가·인가 등을 받지 아니하고 행하는 너비 5m 이하로의 토지의 분할	1. 재해복구·재난수습을 위한 응급조치(1월 내 사후신고) 2. 건축법상의 건축신고대상 건축물의 증축·개축·재축과 이를 위한 토지의 형질변경 3. 기타 다음의 경미한 행위 ① 건축물의 건축 : 건축법에 의한 건축허가 또는 건축신고대상에 해당하지 아니하는 건축물의 건축 ② 공작물의 설치 : ㉠ 도시지역 또는 지구단위계획구역에서 무게가 50톤 이하, 부피가 50㎥ 이하, 수평투영면적이 50㎡ 이하인 공작물의 설치 ㉡ 도시지역·자연환경보전지역 및 지구단위계획구역 외의 지역에서 무게가 150톤 이하, 부피가 150㎥ 이하, 수평투영면적이 150㎡ 이하인 공작물의 설치 ㉢ 녹지지역·관리지역 또는 농림지역 안에서의 농림어업용 비닐하우스(비닐하우스 안에 설치하는 육상어류양식장을 제외한다)의 설치 ③ 토지의 형질변경 : ㉠ 높이 50cm 이내 또는 깊이 50cm 이내의 절토·성토·정지 등(포장을 제외하며, 주거지역·상업지역 및 공업지역 외의 지역에서는 지목변경을 수반하지 아니하는 경우에 한한다) ㉡ 조성이 완료된 기존 대지에서의 건축물 그 밖의 공작물의 설치를 위한 토지의 굴착 ㉢ 국가 또는 지방자치단체가 공익상의 필요에 의하여 직접 시행하는 사업을 위한 토지의 형질변경 ④ 토석채취 ㉠ 도시지역 또는 지구단위계획구역에서 채취면적이 25㎡ 이하인 토지에서의 부피 50㎥ 이하의 토석채취 ㉡ 도시지역·자연환경보전지역 및 지구단위계획구역 외의 지역에서 채취면적이 250㎡ 이하인 토지에서의 부피 500㎥ 이하의 토석채취

※ 도시·군계획사업(다른 법률에 따라 도시·군계획사업을 의제한 사업을 포함한다)에 의한 행위는 허가를 별도로 받지 않는다.

※ 개발행위허가는 허가를 받은 사항을 변경하는 경우에도 이를 준용한다. 다만, ① 사업기간을 단축하는 경우이거나 ② 부지면적 또는 건축물 연면적을 5퍼센트 범위안에서 축소하는 경미한 변경인 경우에는 그러하지 아니하다.

※ 개발행위허가를 받은 자가 경미한 사항을 변경한 때에는 지체없이 그 사실을 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 통지하여야 한다.

⑤ 토지분할 :
- ㉠ 사도법에 의한 사도개설허가를 받아 분할하는 경우
- ㉡ 토지의 일부를 공공용지 또는 공용지로 하고자 하는 경우
- ㉢ 행정재산 중 용도폐지되는 부분을 분할하거나 일반재산을 매각·교환 또는 양여하기 위하여 토지를 분할하고자 하는 경우
- ㉣ 토지의 일부가 도시·군계획시설로 지형도면고시가 된 경우
- ㉤ 너비 5미터 이하로 이미 분할된 토지의 건축법 제57조 제1항의 규정에 의한 분할제한면적 이상으로의 분할

⑥ 물건을 쌓아 놓는 행위 :
- ㉠ 녹지지역 또는 지구단위계획구역에서 면적이 25㎡ 이하인 토지에 전체무게 50톤 이하, 전체부피 50㎥ 이하로 물건을 쌓는 행위
- ㉡ 관리지역에서 물건을 쌓아 놓는 면적이 250㎡ 이하인 토지에 전체무게 500톤 이하, 전체부피 500㎥ 이하로 물건을 쌓아 놓는 행위

[개발행위허가 제한]	
제한절차(의견청취 및 심의)	① 국토교통부장관 또는 시·도지사인 경우에는 중앙도시계획위원회 또는 시·도 도시계획위원회의 심의 전에 미리 제한하고자 하는 지역을 관할하는 시장 또는 군수의 의견을 들어야 한다. ② 중앙도시계획위원회나 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐
제한사유	① 녹지지역 또는 계획관리지역으로서 수목이 집단적으로 자라고 있거나 조수류 등이 집단적으로 서식하고 있는 지역 또는 우량농지 등으로 보전할 필요가 있는 지역 ② 개발행위로 인하여 주변의 환경·경관·미관·국가유산 등이 크게 오염되거나 손상될 우려가 있는 지역 ③ 도시·군기본계획 또는 도시·군관리계획을 수립하고 있는 지역으로서 당해 도시·군기본계획 또는 도시·군관리계획이 결정될 경우, 용도지역·용도지구 또는 용도구역의 변경이 예상되고, 그에 따라 개발행위허가의 기준이 크게 달라질 것으로 예상되는 지역(도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 2년 연장가능) ④ 지구단위계획구역으로 지정된 지역(도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 2년 연장가능) ⑤ 기반시설부담구역으로 지정된 지역(도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하고 2년 연장가능)
제한기간	한 차례만 3년 이내의 기간 동안(③④⑤는 한 차례만 2년 이내 연장가능)

[성장관리계획]

성장관리계획구역의 지정	특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 녹지지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역의 전부 또는 일부에 대하여 성장관리계획구역을 지정할 수 있다. ㉠ 개발수요가 많아 무질서한 개발이 진행되고 있거나 진행될 것으로 예상되는 지역 ㉡ 주변의 토지이용이나 교통여건 변화 등으로 향후 시가화가 예상되는 지역 ㉢ 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 지역 ㉣「토지이용규제 기본법」 제2조제1호에 따른 지역·지구등의 변경으로 토지이용에 대한 행위제한이 완화되는 지역 ㉤ 그 밖에 난개발의 방지와 체계적인 관리가 필요한 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역
성장관리계획의 수립	특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정할 때에는 다음의 사항 중 그 성장관리계획구역의 지정목적을 이루는 데 필요한 사항을 포함하여 성장관리계획을 수립하여야 한다. ㉠ 도로, 공원 등 기반시설의 배치와 규모에 관한 사항 ㉡ 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률 ㉢ 건축물의 배치, 형태, 색채 및 높이 ㉣ 환경관리 및 경관계획 ㉤ 그 밖에 난개발의 방지와 체계적인 관리에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항 ※ 건축선에 관한 사항은 포함되지 아니한다.
건폐율 및 용적률의 완화	※ 건폐율 완화 : ㉠ 계획관리지역: 50퍼센트 이하 ㉡ 생산관리지역·농림지역 및 자연녹지지역과 생산녹지지역: 30퍼센트 이하 ※ 용적률 완화 : 성장관리계획구역 내 계획관리지역에서는 제78조제1항에도 불구하고 125퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.
타당성 검토	5년마다 관할 구역 내 수립된 성장관리계획에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 타당성 여부를 전반적으로 재검토하여 정비

[포인트 12] 개발밀도관리구역 및 기반시설부담구역

구 분	개발밀도관리구역	기반시설부담구역
목 적	'개발밀도관리구역'이라 함은 개발로 인하여 기반시설이 부족할 것이 예상되나 기반시설의 설치가 곤란한 지역을 대상으로 건폐율 또는 용적률을 강화하여 적용하기 위하여 지정하는 구역을 말한다(주거지역, 상업지역, 공업지역을 대상으로 함 – 녹지지역은 제외)	'기반시설부담구역'이란 개발밀도관리구역 외의 지역으로서 개발로 인하여 도로, 공원, 녹지 등 대통령령으로 정하는 기반시설의 설치가 필요한 지역을 대상으로 기반시설을 설치하거나 그에 필요한 용지를 확보하게 하기 위하여 지정·고시하는 구역
지정권자 및 절차	① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수 ② 지방도시계획위원회의 심의 후 지정	① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수 ② 주민의 의견을 들은 후 지방도시계획위원회의 심의
지정기준 및 대상 (국토부장관이 정함)	① 당해 지역의 도로서비스 수준이 매우 낮아 차량통행이 현저하게 지체되는 지역. 이 경우 도로서비스 수준의 측정에 관하여는 「도시교통정비 촉진법」에 따른 교통영향평가의 예에 따른다. ② 당해 지역의 도로율이 국토교통부령이 정하는 용도지역별 도로율에 20퍼센트 이상 미달하는 지역 ③ 향후 2년 이내에 당해 지역의 수도에 대한 수요량이 수도시설의 시설용량을 초과할 것으로 예상되는 지역 ④ 향후 2년 이내에 당해 지역의 하수발생량이 하수시설의 시설용량을 초과할 것으로 예상되는 지역 ⑤ 향후 2년 이내에 당해 지역의 학생수가 학교수용능력을 20퍼센트 이상 초과할 것으로 예상되는 지역	① 이 법 또는 다른 법령의 제정·개정으로 인하여 행위제한이 완화되거나 해제되는 지역 ② 이 법 또는 다른 법령에 따라 지정된 용도지역 등이 변경되거나 해제되어 행위제한이 완화되는 지역 ③ 개발행위허가 현황 및 인구증가율 등을 고려하여 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 기반시설의 설치가 필요하다고 인정하는 다음의 지역 ㉠ 해당 지역의 전년도 개발행위허가 건수가 전전년도 개발행위허가 건수보다 20% 이상 증가한 지역 ㉡ 해당 지역의 전년도 인구증가율이 그 지역이 속하는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군(광역시의 관할 구역에 있는 군은 제외한다)의 전년도 인구증가율보다 20% 이상 높은 지역 ※ 기반시설부담구역은 기반시설이 적절하게 배치될 수 있는 규모로서 최소 10만㎡ 이상의 규모가 되도록 지정할 것
지정 효과	용적률을 최대한도 50% 범위 안에서 강화	① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 기반시설부담구역이 지정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 기반시설설치계획을 수립하여야 하며, 이를 도시·군관리계획에 반영하여야 한다. ② 지구단위계획을 수립한 경우에는 기반시설설치계획을 수립한 것으로 본다.
실효 규정	규정없음	기반시설부담구역의 지정고시일부터 1년이 되는 날까지 기반시설설치계획을 수립하지 아니하면 그 1년이 되는 날의 다음 날에 기반시설부담구역의 지정은 해제
비용 부과	규정없음	① 「건축법」에 의한 건축물로서 200㎡(기존 건축물의 연면적을 포함한다)를 초과하는 건축물의 신·증축 행위 ② 기반시설설치비용은 현금, 신용카드 또는 직불카드로 납부하도록 하되, 부과대상 토지 및 이와 비슷한 토지로 하는 납부("물납")를 인정할 수 있다. ※건축물별 기반시설유발계수 순위 : 위락시설 : 2.1 ⇒ 관광휴게시설 : 1.9 ⇒ 제2종 근린생활시설 : 1.6 ⇒ 문화 및 집회시설, 종교시설, 운수시설, 자원순환 관련 시설 : 1.4 ⇒제1종 근린생활시설, 판매시설 : 1.3